



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1983/2024 promossa da:

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), con sede in Napoli, Viale Gramsci n°17/B, in persona del legale rapp.te p.t. *Parte_2* rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giampiero Di Lorenzo (c.f. *C.F._1*) ed Emanuele Di Monte (c.f. *C.F._2*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli alla Galleria Umberto I n° 27, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione

Parte attrice opponente

Contro

CP_1 C.F. e P.I. *P.IVA_2*, con sede in Milano (MI), Viale Sarca nr. 226, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. *CP_2*, elettivamente domiciliata in Torino, Via Avigliana n. 40, presso lo Studio dell'avv. Paolo Andreone (*C.F._3*) che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione

Parte convenuta opposta

Conclusioni delle parti:

parte attrice.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così provvedere:

In via preliminare,

- revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e diritto espresse in narrativa, in quanto ingiusto e illegittimo, oltre che sicuramente errato nella quantificazione, dovendosi necessariamente decurtare € 5.313,57# per le note di credito già riconosciute da *CP_1* ma mai emesse;

In via principale,

- accertare e dichiarare l'inadempimento della *CP_1* e per l'effetto § pronunciare sentenza di accertamento negativo del credito della *CP_1* § condannare la *CP_1* [...] al risarcimento dei danni in favore della *Parte_1* quantificati in €

18.000,00# per le ragioni di fatto e diritto espresse in narrativa o da liquidarsi in via equitativa;

In via subordinata,

- accertare e dichiarare l'inadempimento parziale delle obbligazioni assunte dalla CP_1 e per l'effetto § dichiarare la riduzione del corrispettivo dovuto, ferma la decurtazione della cifra di € 5.313,57# per le note di credito già concordate e mai emesse;

In ogni caso,

- condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della parte opponente.

Parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

Previa eventuale declaratoria in fatto e diritto ritenuta opportuna;

Richiamati tutti gli atti di causa, le produzioni, le deduzioni e contestazioni contenute anche nelle note scritte d'udienza;

Ribadita la proposta transattiva contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 17.04.2024;

In via preliminare:

concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa;

dichiarare l'inammissibilità per tardività del deposito della seconda integrativa ex art. 171 ter cpc di parte avversa effettuato il 10.06.2024 e non entro il termine perentorio del 07.06.2024, con espunzione dei documenti prodotti ai nnrr. 5 e 6 e rigetto dell'istanza di rimessione in termini ex adverso formulata;

Richiamata la terza memoria ex art. 171 ter cpc del 16.06.2024, dichiarare parte attrice opponente Parte_1 decaduta dalle istanze istruttorie di prova orale, non avendo formulato alcun capitolo di prova né indicato testimoni;

Nel merito:

respingere integralmente l'avversaria opposizione per tutti i motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano nr. 16967/2023 del 08/11/2023 - R.G. nr. 33037/2023 - notificato in data 21/11/2023;

In ogni caso:

Accertare e dichiarare che la Parte_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli è debitrice nei confronti della CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano della somma di € 15.467,96 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dì delle singole scadenze al saldo e, per l'effetto, condannarla al pagamento di detta somma o veriore somma accertanda e determinanda in corsa di causa oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dal dì delle singole scadenze sino al dì del dovuto;

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, CPA e IVA come per legge del presente giudizio e ancor prima quelle già liquidate nel procedimento monitorio Rg. nr. 33037/2023 (D.I. nr. 16967/2023 dell' 08/11/2023).

In via istruttoria:

- Ci si oppone alla richiesta di CTU di controparte, in quanto non riguardante, ex art. 61 cpc, profili di competenza tecnica ma indirizzata a supplire gli oneri probatori gravanti su controparte;
- Ammettersi i capitoli di prova dedotti con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc del 07.06.2024, dal nr. 1 al nr. 19, con i testi ivi indicati; capitoli di prova da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto n. 16967/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 8.11.2023 (e successivamente notificato in data 21.11.2023) con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 15.467,96, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di merce.

L'opponente contestava la mancanza di prova del credito azionato, l'inadempimento e la violazione del canone di buona fede da parte dell'opposta, inadempimento che era stato causa di danni per Parte_1 e di cui veniva chiesto il risarcimento, infine la mancata emissione di note di credito da parte di CP_1. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del grave inadempimento dell'opposta con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento dei danni, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Depositata le memorie integrative, senza alcuna attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 24.1.2025.

Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte

si osserva

Occorre innanzitutto precisare che l'eccezione svolta da parte opponente di mancanza di prova scritta alla base del decreto ingiuntivo è infondata.

Il ricorso per ingiunzione è infatti corredato da fatture elettroniche e diffida di pagamento e dunque deve ritenersi che lo stesso sia stato emesso in base ai presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.

Risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti che in data 11.4.2022 le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto la fornitura da parte di CP_1 di beni che Parte_1 avrebbe commercializzato al dettaglio tramite uno store on line. La durata del contratto era prorogata sino al 10.4.2024.

L'opponente lamenta che ad un certo momento, arbitrariamente, CP_1 metteva Pt_3 il sito così impedendo a Parte_1 di continuare a vendere i prodotti. Questo comportava danni all'opponente. Inoltre, CP_1 non emetteva le note di credito già concordate tra le parti.

La fornitura della merce di cui alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione non risulta essere mai stata contestata dalla parte opponente.

Anche parte opposta non ha mai contestato a *Parte_1* alcun inadempimento nel corso del rapporto contrattuale, diverso dal mancato pagamento da ultimo delle fatture azionate.

Parte_1 opponendosi al decreto ingiuntivo, ha lamentato come detto l'inadempimento di *CP_1* che avrebbe, del tutto arbitrariamente ed unilateralmente, deciso di mettere offline il sito e-commerce grazie al quale *Parte_1* poteva trarre i ricavi, mediante le vendite dei prodotti *CP_1*

Tale lagnanza risulta del tutto infondata proprio sulla base del doc. 4 prodotto dall'opponente da cui si evince al contrario che la gestione del sito era di spettanza di *Parte_1* come sempre sostenuto dalla parte opposta. D'altro canto ciò si evince anche dal testo contrattuale. *CP_1* si era obbligata a mettere a disposizione di *Parte_1* il sito e-commerce, ma la gestione era poi riservata all'opponente, come viene confermato dal doc. 4 da cui si evince che *CP_1* chiedeva a *Parte_1* di mettere off-line il sito, cosa che evidentemente non poteva effettuare da sé. Di conseguenza la ragione posta a base del mancato pagamento delle fatture azionate risulta del tutto insussistente.

In ordine alle note di credito, occorre osservare che la documentazione in atti (in particolare docc. 7-8-9 opposta) non consente di ritenere che allo stato *Parte_1* [...] vanti un credito nei confronti di *CP_1*. Al di là della tardività del deposito del doc. 6 di parte opponente, da cui peraltro non è possibile evincere alcunché, facendo il documento riferimento a non meglio specificati "scarti inutilizzabili", non vi è prova che *Parte_1* abbia ricevuto merce scaduta, invendibile perché danneggiata o comunque da restituire, non essendovi alcuna documentazione a conforto.

Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.386,50, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge

Milano, 8.3.2025

Il giudice
dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO